

SOIT-TRANSMIS

Numéro de dossier : DOS-2024-001

Date du soit-transmis : 15/06/2024

Date du courrier : 15/06/2024

Commune : Montpellier

Parcelle principale : AB-123

Parcelles secondaires : AC-45

Objet : Infraction au code de l'urbanisme — cabanisation. Dossier sensible.

=== CONTREVENANT ===

Type : Personne physique

Civilité : M.

Nom : Martin

Prénom : Luc

Date de naissance : 12/03/1978

Lieu de naissance : Montpellier

Adresse : 8 impasse des Oliviers, 34000 Montpellier

Statut : En cours

=== PERSONNE MORALE ===

Type : Personne morale

Raison sociale : SCI LES GARRIGUES

Représentant légal : Luc Martin

Adresse siège : 8 impasse des Oliviers, 34000 Montpellier

SIRET : 12345678900012

Statut : En cours

=== INFRACTION ===

Date PV : 20/05/2024

Référence : 2024-INF-002

Type : Infraction urbanisme

NATINF : 322-1-1, R417-10

Contrevenant : Luc Martin

Correspondant : Marie Dupont

Parcelle principale : AB-123

Commune : Montpellier

Cabanisation : Oui

Détruit : Non

Observations : Construction édifiée sans autorisation d'urbanisme.

=== PARQUET ===

Numéro : ST-2024-002

Date : 15/06/2024

Parquet : Parquet de Montpellier

Demande : Poursuites pour cabanisation

Date première audition : 10/09/2024

Date limite enquête : 15/12/2024

Priorité : P2

Traité : Non

Observations : Transmission au parquet de Montpellier.

=== AVIS ===

Date : 02/07/2024

Conclusion : Avis favorable aux poursuites

Observations : Les éléments du PV sont suffisants.

=== AUDIENCE ===

Date : 18/11/2024

Juridiction : TJ Montpellier

Type de procédure : Correctionnel

Objet : Cabanisation sur parcelle AB-123

Suites : Délibéré au 16/12/2024

Observations : Audience correctionnelle.

=== DECISION ===

Date : 16/12/2024

Juridiction : TJ Montpellier

Type : Jugement

Culpabilité : coupable

Peine : Oui

Amende : 1500

Remise en état : Oui

Astreinte : 50

Délai : 3 mois

Observations : Condamnation avec remise en état sous astreinte.

=== RECOURS ===

Date : 08/01/2025

Type : Appel

Auteur : Luc Martin

Observations : Appel formé par le contrevenant.

=== COURRIER ===

Date : 20/12/2024

Émetteur : Marie Dupont

Objet : Notification du jugement

Observations : Courrier d'information au contrevenant.

=== RAPPORT ===

Date : 15/01/2025

Émetteur : Jean Martin

Objet : Rapport de constat après jugement

Observations : Occupation toujours constatée.

=== REQUETE ===

Date : 01/02/2025

Émetteur : Marie Dupont

Objet : Requête en exécution provisoire

Observations : Demande d'exécution de la remise en état.

=== RECOUVREMENT ===

Date : 01/03/2025

Agent : Marie Dupont

Objet : Recouvrement d'astreinte

Montant journalier : 50

Montant total : 1500

Debut : 16/12/2024

Fin : 15/01/2025

Observations : Liquidation de l'astreinte.

=== PROCEDURE LIEE ===

Date : 22/06/2024

Reference : PC-2024-014

Type : Recours gracieux

Auteur 1 : SCI LES GARRIGUES

Auteur 2 : Maire de Montpellier

Observations : Procedure administrative connexe.